M1102

E-923407

(प्र.क्र.१६८/२०२४)

निर्देशपत्र

विषय :- कै. श्री. बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव यांचे कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रकरणी म.महालेखाकार, मुंबई यांचे कडून घेण्यात आलेल्या आक्षेपाबाबत.	फाईल क्रमांक:- संकीर्ण-२०२४/२०८/प्र.क्र.१६८/का.६ विधि व न्याय विभाग कार्यासन - ६

दिनांक	कोणाला पाठविले	टिपा व सूचना
01/10/2025	श्री-व्ही, अ.क्र-अ.	स्मरणपत्र पाठवावे स्मरण पत्र

2.26/10/25

18/12/11 194/3/11

9 रि

विधि व न्याय विभाग/का.६

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे पृ.१ /प.वि. वरील पत्र कृपया पहावे.

२. उपरोक्त पत्रान्वये दिवाणी मयत घोषित कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रकरणी महालेखाकार-२, मुंबई यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या आक्षेपांची पुर्तता करण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे.

३. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांनी पुढीलप्रमाणे वस्तुस्थिती नमूद केली आहे :-

- कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांचा सेवातपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :-

कार्यालयाचे नाव	दिनांक	नियुक्ती
जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव, न्यायिक आस्थापना, जामनेर	दि.२७.०९.१९६२	शिपाई
जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव, न्यायिक आस्थापना, जामनेर	दि.१०.६.१९६३	सेवेतून कमी करण्यात आले
जिल्हा न्यायालय, जळगांव	दि.२५.०७.१९६३	पुन्हा शिपाई पदी नियुक्ती
जिल्हा न्यायालय, जळगांव	दि.३१.०७.१९६३	सेवेतून कमी करण्यात आले
जिल्हा न्यायालय, जळगांव	दि.१९.०८.१९६३	पुन्हा शिपाई पदी नियुक्ती
जिल्हा न्यायालय, जळगांव	दि.२२.०८.१९६३	सेवेतून कमी करण्यात आले
दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जळगांव	दि.०९.१०.१९६३	पुन्हा शिपाई पदी नियुक्ती
दि.०२.०७.१९७४ पर्यंत शिपाई पदावर सेवा केल्यानंतर दि.०३.०५.१९७४ पासून ते कामावर गैरहजर राहीले व तेंव्हापासून ते बेपत्ता झाले होते.		

- कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई बेपत्ता झाल्यामुळे त्यांच्या वारस/पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांनी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जळगांव येथे रे.मु.नं.२३४/२०१६ अन्वये श्री.नाथ यांना दिवाणी मृत घोषित होऊन मिळणेबाबतचा दावा दाखल केला होता. त्यानुसार सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जळगांव यानी दि.२८.०९.२०१८ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांना सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही ते जिवंत असल्याची काही एक माहिती मिळून येत नसल्याने ते विधीतः मयत झाले असल्याचे घोषित केले होते. (पृ.२७/प.वि.)

- सदर निकालाच्या अनुषंगाने मयत घोषित झालेले कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांच्या वारस पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रकरण तयार करण्यात येऊन ते दि.२१.११.२०२० रोजी महालेखाकार, मुंबई यांच्या मंजुरीस्तव सादर करण्यात आले होते. (पृ. /प.वि.) तथापि त्यांच्या कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरणात महालेखाकार, मुंबई यांच्याकडून लावलेल्या आक्षेपाची (पृ.३७/प.वि.) पूर्तता खालीलप्रमाणे करण्यात आली होती.

अ.क्र.	आक्षेप	पूर्तता
१	Absconding case prescribed procedure is not followed. As per order Dtd. 28.09.2018, Shri Babulal Nath is declared as Civil Death. Since FIR has not been submitted. The applicant to the suit has stated that he was absconding from 03.05.1974. In Form 16 date of ending service is 02.05.1974, Department may obtain necessary administrative sanction from Head of Department regarding Date of Decree of Civil Death i.e. 28.09.2018.	जिल्हा न्यायालय, जळगांव यांच्या का.आ.क्र.-१६८/२०२३, दि.१८.०८.२०२३ च्या आदेशान्वये श्री.नाथ हे बेपत्ता झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि.०३.०५.१९७४ पासून त्यांचे कुटूंबियास नियमानुसार निवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतनविषयक लाभ देय ठरविण्यात आले होते. (पृ.३९/प.वि.)
२	Form No.10 and 12 alongwith three recent passport size photographs, specimen signature and identification document and family pensioner's name spelt in English may be forwarded signed by family pensioner and duly counter signed by Higher authority.	पुर्तता सेवानिवृत्त धारकाकडून करून घेण्यात आली होती.
३	Department may send separate clear cut calculation sheet Exhibiting last pay/pay scale on which family pension and (Gratuity if admissible) is to be calculated.	
४	Department may send revised calculation sheet as per 5th Pay alongwith necessary Annexures mentioning revised pay scale corresponding to existing pay scale/Family Pension admissible as per revised scale etc.,	श्री कै.श्री.बाबुलाल नाथ यांचे सेवापट पाहिले असता, त्यांना दि.०१.०६.१९६६ पासून दुसऱ्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनश्रेणी नुसार वेतन निश्चित करण्यात आले होते त्यानुसार प्रत्येक वर्षाला वेतनवाढ देण्यात येऊन दि.०७.१०.१९७३ पासून
५	Discrepancy in date of appointment of the pensioner as per service book may be clearified pay fixed as on 20.09.1962 @30/-, further pay stagnated from 25.07.1963.	

	Department may clarify the matter and exact date of appointment may be confirmed. Also if he was on service on the date of absconding (1974)	श्री.नाथ यांना रु.८८/- वरुन रु.९०/- याप्रमाणे वेतनवाढ देण्यात आली होती. ते बेपत्ता झाल्याच्या दिनांकाला म्हणजेच दि.०३.०५.१९७४ रोजी मुळ वेतन रु.९०/- याप्रमाणे घेत असल्याचे त्यांच्या सेवापुस्तकातील नोंदीवरुन दिसून आले होते. सबब, त्यांचे सदरचे वेतन रु.९०/- हे त्यांचे वेतन निश्चितीसाठी विचारात घेण्यात आले होते. त्यांची एकूण सेवा १० वर्षे ७ महिने २३ दिवस अशी विचारात घेऊन त्याप्रमाणे त्यांची कुटुंबनिवृत्ती वेतनाकरिता वेतननिश्चिती करण्यात आली होती.

- तिसरा वेतन आयोग ते सातवा वेतन आयोगान्वये कै.श्री.बाबुलाल नाथ यांच्या कुटुंबनिवृत्ती वेतनाबाबत सुधारित वेतन निश्चिती दि.१७.०१.२०२४ नुसार करण्यात आली होती. (पृ.४१-४९/प.वि.)
- महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ११६ (पृ.९५/प.वि.) च्या तरतुदी विचारात घेता कै.श्री. बाबुलाल ओंकार नाथ यांचे मूळ वेतन रुपये ९०/- असे असल्याने व ते रुपये ४००/- च्या आत असल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन हे रु.६०/- असे देय ठरते.
- उपरोक्त सर्व आक्षेपांची पूर्तता करण्यात येऊन श्रीमती सुमनबाई बाबूराव नाथ यांचे सेवा निवृत्तीवेतन प्रकरण दि.०३.०२.२०२४ रोजी महालेखाकार, मुंबई यांचेकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले असता, (पृ.५१/प.वि.) महालेखापाल, मुंबई यांनी पुन्हा खालील आक्षेप लावलेले आहेत :-

1. Department may refer to this office letter No. PR1/4/61093824 dated 21.12.2022 and note that adequate compliance to queries raised by this office has not been received under your office letter no.810 dated 03.02.2024.
2. Regarding point no.1 necessary administrative sanction from concerned Head of Department, Mantralaya regarding payment of Family pension from 1974 not obtained. As F.I.R. Was not

registered nor any document evidence provided regarding his being absconding from that date.

3. Department to submit pointwise reply to each query raised by this office.
4. Department may note procedure is not followed as per F.D.G.R. Dated 05.07.1991 and 26.06.1995, as regards absconding cases, wherein pension is admissible after seven years from the date of absconding. As such reasons for deviation the application for said rules may please be specified.
5. This office shall not be responsible for the delay because of Non compliance to the remarks by your department with reference to this office letter dated 21.12.2022.

- उक्त नमुद आक्षेप क्र.२ विचारांत घेता श्री. वी.ओ.नाथ, शिपाई हे बेपत्ता झालेले कर्मचारी असल्यामुळे तसेच ते बेपत्ता झाल्याची नोंद त्यावेळी त्यांचे कुटुंबीयांनी पोलीसांत केली नसल्याने त्यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतनास संबंधित प्रशासकीय विभागाची मंजुरी होणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.
- यासंदर्भात संबंधीत तरतुदी विचारात घेतल्या असता १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.सेनिवे २०८९/४९१/रोवा-४, दि.०५ जुलै १९९१ २) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.सेनिये/१०९३/१८०/सेवा-४ दि.७ ऑक्टोंबर १९९३ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.सेनिवे-१०९४/१५६/सेवा-४ दि.२६ जून १९९५ मध्ये तरतुदी दिसून आल्या. (पृ.५५-६९/प.वि.)
- सदर निकाल विचारांत घेता श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ हे सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही बेपत्ता असल्याने ते विधीतः मयत झाले असल्याचे कोर्टाने घोषित केले आहे. त्यानुसार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगांव यांनी श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ हे बेपत्ता झाल्याच्या दिनांकापासून त्यांच्या कुटुंबीयांस नियमानुसार निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतन विषयक लाभ देय ठरविले होते. त्याप्रमाणे त्यांची पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांच्या कुटुंब निवृत्ती वेतनाची परिगणना दि.०३.०५.१९७४ पासून करण्यांत आली होती. परंतु महालेखाकार, मुंबई यानी नोंदविलेला उपरोक्त आक्षेप विचारांत घेता श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांचे कुटुंबनिवृत्ती वेतनास संबंधित प्रशासकीय विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे.

४. तरी वर नमूद दिनांक ०५ जुलै १९९१, दि.७ ऑक्टोबर १९९३ व दि.२६ जून, १९९५ चे शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांच्या कुटुंब निवृत्ती वेतनास शासन स्तरावर मंजुरी देण्याची विनंती करण्यात आली

५ पि.

आहे. तसेच त्यांना कधीपासून कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्यांत यावे याबाबतही मंजुरी आदेशात उल्लेख करण्याची विनंती केली आहे.

५. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी महालेखाकार, मुंबई यांनी नोंदविलेले आक्षेप विचारात घेता, श्रीमती सुमनबाई बाबूराव नाथ यांच्या कुटुंबनिवृत्ती वेतन प्रकरणात शासनाची मंजूरी आवश्यक असल्याने वित्त विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अनुषंगाने, तसेच श्रीमती नाथ यांना कोणत्या दिनांकापासून कुटुंबनिवृत्ती वेतन मंजूर करण्यात यावे, याबाबत अभिप्राय देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात येत आहे.

का.अ. (श्रीमती कोळी)

अ.स.(श्री.वडनेरकर)

उ.वि.स.-नि-उ.स. (श्री.पाटील)

प्र.स.व.व.वि.स.(श्री.शुक्ल)

प्र.स.व वि.प. (श्रीमती केवले)

अ.मु.स.(वि.वि.)

वि	दिनांक 13/09/2024
दा	कार्यासन
वि	
भा	उ.स. (श्री. घोत्रे)
ग	

विधि व न्याय विभागाच्या पूर्वपृष्ठावरील टिप्पणीस अनुसरुन सादर,

२. श्री. बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई हे जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव येथे दि. २७.०९.१९६२ पासून कार्यरत असून त्यांनी दि. ०२.०७.१९७४ पर्यंत सेवा केल्यानंतर दि. ०३.०५.१९७४ पासून कामावर गैरहजर होते. व तेव्हापासून ते बेपत्ता होते. श्री. नाथ यांच्या कुटुंबियांनी FIR नोंदविल्याचे दिसून येत नाही. श्री. नाथ यांच्या पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांनी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जळगाव येथे श्री. नाथ यांना मृत घोषित होऊन मिळणेबाबतचा दावा दाखल केला होता. त्यानुसार मा. न्यायालयाने श्री. नाथ यांना मृत घोषित केले होते. (पृ.२७/प.वि.) या निकालाच्या अनुषंगाने श्रीमती सुमनबाई यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव महालेखाकार कार्यालयास सादर केला असता त्यांनी पृ.५१/प.वि. अन्वये आक्षेप उपस्थित केले आहेत.

महालेखाकार कार्यालयाने उपस्थित केलेले आक्षेप विचारात घेता, श्रीमती सुमनबाई नाथ यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूरीकरीता शासनाची मान्यता आवश्यक असल्याचे नमूद करुन श्रीमती नाथ यांना कोणत्या दिनांकापासून कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात यावे, याबाबत अभिप्राय देण्याचा प्रस्ताव सदर नस्तीवर विचाराधीन आहे.

३. **वित्त विभागाचे अभिप्राय -**

वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ५.७.१९९१ मध्ये अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहित नसलेल्या शासकीय कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना सदर शासन निर्णयात नमूद अटींच्या अधीन राहून मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूर करतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शासन परिपत्रक दि. २६.०६.१९९५ अन्वये यासंदर्भातील मुद्द्यांबाबत खुलासा करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी उपरोक्त नमूद शासन निर्णयातील तरतुदींची पुर्तता होत असल्यास, प्रशासकीय विभागाने कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूरीच्या अनुषंगाने निर्णयाप्रत येणे आवश्यक आहे. या अभिप्रायासह सदर नस्ती विभागास परत करण्यात येत आहे.

क.अ. (श्री. कोपुलवार)

अ.स. (रिक्त)

उ.स. (श्रीमती कामटे)

प्रधान सचिव (ले व को/डॉ. रिचा बागला)

पूर्वपृष्ठावरील वित्त विभागाच्या टिप्पणीच्या अनुषंगाने सादर.

२. सदर नस्तीवर दिवाणी मयत घोषित कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे कुटुंब निवृत्तीवेतनास महालेखाकार-२, मुंबई यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांच्या अनुषंगाने मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे .

३. त्यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांची दि.२७.०९.१९६२ रोजी शिपाई पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी दि.०२.०७.१९७४ पर्यंत शिपाई पदावर सेवा केल्यानंतर दि.०३.०५.१९७४ पासून ते कामावर गैरहजर राहीले व तेंव्हापासून ते बेपत्ता झाले होते.

४. कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई बेपत्ता झाल्यामुळे त्यांच्या वारस/पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांनी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जळगांव येथे रे.मु.नं.२३४/२०१६ अन्वये श्री.नाथ यांना दिवाणी मृत घोषित होऊन मिळणेबाबतचा दावा दाखल केला होता.त्यानुसार सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जळगांव यानी दि.२८.०९.२०१८ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांना सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही ते जिवंत असल्याची काही एक माहिती मिळून येत नसल्याने ते विधीतः मयत झाले असल्याचे घोषित केले होते. **(पृ.२७/प.वि.)**

५. सदर निकालाच्या अनुषंगाने मयत घोषित झालेले कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांच्या वारस पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रकरण तयार करण्यात येऊन ते महालेखाकार, मुंबई यांच्या मंजुरीस्तव सादर करण्यात आले होते. त्यानुषंगाने महालेखापाल, मुंबई यांनी पुन्हा खालील आक्षेप **(पृ.५१/प.वि.)** लावलेले आहेतः-

१. Department may refer to this office letter No. PR१/४/६१०९३८२४ dated २१.१२.२०२२ and note that adequate compliance to queries raised by this office has not been received under your office letter no.८१० dated ०३.०२.२०२४.

२. Regarding point no.१ necessary administrative sanction from concerned Head of Department, Mantralaya regarding payment of Family pension from १९७४ not obtained. As F.I.R. Was not registered nor any document evidence provided regarding his being absconding from that date.

३. Department to submit pointwise reply to each query raised by this office.

४. Department may note procedure is not followed as per F.D.G.R. Dated ०५.०७.१९९१ and २६.०६.१९९५, as regards absconding cases, wherein pension is admissible after seven years from the date of absconding. As such reasons for deviation the application for said rules may please be specified.

५. This office shall not be responsible for the delay because of Non compliance to the remarks by your department with reference to this office letter dated २१.१२.२०२२.

६. तथापि, वित्त विभाग शासन निर्णय दि.०५.०७.१९९१, दि.०७.१०.१९९३ व दि.२६.०६.१९९५ **(पृ.५५-६९/प.वि.)** मधील तरतुदीनुसार व उक्त नमुद आक्षेप विचारांत घेता श्री. वी.ओ.नाथ, शिपाई हे बेपत्ता झालेले कर्मचारी असल्यामुळे तसेच ते बेपत्ता झाल्याची नोंद त्यावेळी त्यांचे कुटुंबीयांनी पोलीसांत केली नसल्याने त्यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतनास संबंधित प्रशासकीय विभागाची मंजुरी होणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.

७. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी महालेखाकार, मुंबई यांनी नोंदविलेले आक्षेप विचारात घेता, श्रीमती सुमनबाई बाबूराव नाथ यांच्या कुटुंबनिवृत्ती वेतन प्रकरणात शासनाची मंजूरी आवश्यक असल्याने वित्त विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अनुषंगाने, तसेच श्रीमती नाथ यांना कोणत्या दिनांकापासून कुटुंबनिवृत्ती वेतन मंजूर करण्यात यावे, याबाबत अभिप्राय देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती.

८. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत:-

"वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०५.०७.१९९१ मध्ये अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहित नसलेल्या शासकीय कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना सदर शासन निर्णयात नमूद अटीच्या अधीन राहून मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूर करतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शासन परिपत्रक दि. २६.०६.१९९५ अन्वये यासंदर्भातील मुद्यांबाबत खुलासा करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी उपरोक्त नमूद शासन निर्णयातील तरतुदीची पुर्तता होत असल्यास, प्रशासकीय विभागाने कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूरीच्या अनुषंगाने निर्णयाप्रत येणे आवश्यक आहे. या अभिप्रायासह सदर नस्ती विभागास परत करण्यात येत आहे."

९. प्रस्तुत प्रकरणातील वित्त विभागाचे उक्त अभिप्रायाच्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०५.०७.१९९१ नुसार श्री. बी.ओ.नाथ, शिपाई हे बेपत्ता झालेले कर्मचारी असल्यामुळे तसेच ते बेपत्ता झाल्याची नोंद त्यावेळी त्यांचे कुटुंबीयांनी पोलीसांत केली नाही. परंतु, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जळगांव यांनी दि.२८.०९.२०१८ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांना सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही ते जिवंत असल्याची काही एक माहिती मिळून येत नसल्याने ते विधीतः मयत झाले असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे, श्री. बी.ओ.नाथ, शिपाई यांची पत्नी श्रीम.सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करावे किंवा कसे? तसेच त्यांना कधीपासून कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यात यावे, याबाबत स्पष्ट अभिप्राय देण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यास हरकत नसावी.

मान्यतेस्तव सादर.

का.अ. (श्रीमती कोळी)

अ.स.(श्री.वडनेरकर)

उ.वि.स.-नि-उ.स. (श्री.पाटील)

प्र.स.व.व.वि.स.(श्री.शुक्ल)

अ.मु.स.(वि.वि.)

वित्त विभाग	दिनांक 02/08/2024
	कार्यासन
	उ.स. (श्रीम. कामठे)

विधि व न्याय विभागाच्या पूर्वपृष्ठावरील टिप्पणीस अनुसरुन सादर,

२. श्री. बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई हे जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव येथे दि. २७.०९.१९६२ पासून कार्यरत असून त्यांनी दि. ०२.०७.१९७४ पर्यंत सेवा केल्यानंतर दि. ०३.०५.१९७४ पासून कामावर गैरहजर होते. व तेव्हापासून ते बेपत्ता होते. श्री. नाथ यांच्या कुटुंबियांनी FIR नोंदविल्याचे दिसून येत नाही. श्री. नाथ यांच्या पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांनी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जळगाव येथे श्री. नाथ यांना मृत घोषित होऊन मिळणेबाबतचा दावा दाखल केला होता. त्यानुसार मा. न्यायालयाने श्री. नाथ यांना मृत घोषित केले होते. (पृ.२७/प.वि.) या निकालाच्या अनुषंगाने श्रीमती सुमनबाई यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव महालेखाकार कार्यालयास सादर केला असता त्यांनी पृ.५१/प.वि. अन्वये आक्षेप उपस्थित केले आहेत. यानुषंगाने वित्त विभागाचे पृ.७/टि.वि. अन्वये अभिप्राय घेण्यात आले होते.

त्यानुसार वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि.०५.०७.१९९१ नुसार श्री. नाथ हे बेपत्ता झाल्याची नोंद त्यावेळी त्यांचे कुटुंबियांनी पोलीसांत केली नाही. परंतु सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जळगाव यांनी दि.२८.०९.२०१८ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार श्री. नाथ हे सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही जिवंत असल्याची काही एक माहिती मिळून येत नसल्याने ते विधीत: मयत झाले असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे श्री. नाथ यांची पत्नी यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करावे किंवा कसे तसेच त्यांना कधीपासून कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यात यावे याबाबत स्पष्ट अभिप्राय देण्याची विनंती संदर्भाधीन टिप्पणीन्वये करण्यात आली आहे.

३. **वित्त विभागाचे अभिप्राय -**

प्रस्तुत प्रकरणी या कार्यासनामार्फत पृ.७/टि.वि. अन्वये अभिप्राय देण्यात आले आहेत. त्यानुसार वित्त विभाग निर्णय दि. ०५.०७.१९९१ व त्यानुषंगाने दि. २६.०६.१९९५ रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होत असल्यासच शासकीय कर्मचारी /निवृत्तीवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूर करण्याची तरतूद असून प्रशासकीय विभागाने त्यानुसार प्रकरणाची तपासणी करुन निर्णयाप्रत येणे आवश्यक आहे, असे अभिप्राय देण्यात आले होते.

आता विभागाने सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जळगाव यांनी श्री. नाथ यांना मयत घोषित केले असल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव पुन:श्चअभिप्रायास्तव सादर केला आहे.

यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व परिपत्रकामध्ये शासकीय कर्मचारी /निवृत्तीवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूर करण्याकरीता मा. न्यायालयाने मयत घोषित केल्याची बाब ग्राह्य धरण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. यास्तव या कार्यासनाचे पृ.७/टि.वि. वरील अभिप्राय कायम असून

प्रशासकीय विभागाने त्यानुसार प्रकरणाची तपासणी करुन कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. या अभिप्रायासह सदर नस्ती विभागास परत करण्यात येत आहे.

23.6.25

क.अ. (श्री. कोपुलवार)

23/06/25

अ.स. (रिक्त)

उ.स. (श्रीमती कामटे)

23/6/25

प्रधान सचिव (ले व को/डॉ. रिचा बागला)

23/6

24/6/25

क.अ.-सेवा-८

विहित व्यवस्थापन

81
25/6/2025

81. बेणाके
नोंदणी
25/6/2025

पूर्वपृष्ठावरील वित्त विभागाच्या टिप्पणीच्या अनुषंगाने सादर.

२. सदर नस्तीवर दिवाणी मयत घोषित कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे कुटुंब निवृत्तीवेतनास महालेखाकार-२, मुंबई यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांच्या अनुषंगाने मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे .

३. त्यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांची दि.२७.०९.१९६२ रोजी शिपाई पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी दि.०२.०७.१९७४ पर्यंत शिपाई पदावर सेवा केल्यानंतर दि.०३.०५.१९७४ पासून ते कामावर गैरहजर राहीले व तेंव्हापासून ते बेपत्ता झाले होते.

४. कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई बेपत्ता झाल्यामुळे त्यांच्या वारस/पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांनी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जळगांव येथे रे.मु.नं.२३४/२०१६ अन्वये श्री.नाथ यांना दिवाणी मृत घोषित होऊन मिळणेबाबतचा दावा दाखल केला होता.त्यानुसार सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जळगांव यानी दि.२८.०९.२०१८ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांना सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही ते जिवंत असल्याची काही एक माहिती मिळून येत नसल्याने ते विधीतः मयत झाले असल्याचे घोषित केले होते. **(पृ.२७/प.वि.)**

५. सदर निकालाच्या अनुषंगाने मयत घोषित झालेले कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांच्या वारस पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रकरण तयार करण्यात येऊन ते महालेखाकार, मुंबई यांच्या मंजुरीस्तव सादर करण्यात आले होते. त्यानुषंगाने महालेखापाल, मुंबई यांनी पुन्हा खालील आक्षेप **(पृ.५१/प.वि.)** लावलेले आहेत:-

१. Department may refer to this office letter No. PR१/४/६१०९३८२४ dated २१.१२.२०२२ and note that adequate compliance to queries raised by this office has not been received under your office letter no.८१० dated ०३.०२.२०२४.

२. Regarding point no.१ necessary administrative sanction from concerned Head of Department, Mantralaya regarding payment of Family pension from १९७४ not obtained. As F.I.R. Was not registered nor any document evidence provided regarding his being absconding from that date.

३. Department to submit pointwise reply to each query raised by this office.-

४. Department may note procedure is not followed as per F.D.G.R. Dated ०५.०७.१९९१ and २६.०६.१९९५, as regards absconding cases, wherein pension is admissible after seven years from the date of absconding. As such reasons for deviation the application for said rules may please be specified.

५. This office shall not be responsible for the delay because of Non compliance to the remarks by your department with reference to this office letter dated २१.१२.२०२२.

६. तथापि, वित्त विभाग शासन निर्णय दि.०५.०७.१९९१, दि.०७.१०.१९९३ व दि.२६.०६.१९९५ (**पृ.५५-६९/प.वि.**) मधील तरतुदीनुसार व उक्त नमुद आक्षेप विचारांत घेता श्री. बी.ओ.नाथ, शिपाई हे बेपत्ता झालेले कर्मचारी असल्यामुळे तसेच ते बेपत्ता झाल्याची नोंद त्यावेळी त्यांचे कुटुंबीयांनी पोलीसांत केली नसल्याने त्यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतनास संबंधित प्रशासकीय विभागाची मंजुरी होणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.

७. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी महालेखाकार, मुंबई यांनी नोंदविलेले आक्षेप विचारात घेता, श्रीमती सुमनबाई बाबूराव नाथ यांच्या कुटुंबनिवृत्ती वेतन प्रकरणात शासनाची मंजूरी आवश्यक असल्याने वित्त विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अनुषंगाने, तसेच श्रीमती नाथ यांना कोणत्या दिनांकापासून कुटुंबनिवृत्ती वेतन मंजूर करण्यात यावे, याबाबत अभिप्राय देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती.

८. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने पृ.७/टि.वि. वरील टिप्पणीन्वये खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिले होते:-

"वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०५.०७.१९९१ मध्ये अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहित नसलेल्या शासकीय कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना सदर शासन निर्णयात नमूद अटीच्या अधीन राहून मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूर करतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शासन परिपत्रक दि. २६.०६.१९९५ अन्वये यासंदर्भातील मुद्यांबाबत खुलासा करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी उपरोक्त नमूद शासन निर्णयातील तरतुदीची पुर्तता होत असल्यास, प्रशासकीय विभागाने कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूरीच्या अनुषंगाने निर्णयाप्रत येणे आवश्यक आहे. या अभिप्रायासह सदर नस्ती विभागास परत करण्यात येत आहे."

९. प्रस्तुत प्रकरणातील वित्त विभागाचे उक्त अभिप्रायाच्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०५.०७.१९९१ नुसार श्री. बी.ओ.नाथ, शिपाई हे बेपत्ता झालेले कर्मचारी असल्यामुळे तसेच ते बेपत्ता झाल्याची नोंद त्यावेळी त्यांचे कुटुंबीयांनी पोलीसांत केली नाही. परंतु, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जळगांव यानी दि.२८.०९.२०१८ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांना सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही ते जिवंत असल्याची काही एक माहिती मिळून येत नसल्याने ते विधीतः मयत झाले असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे, श्री.बी.ओ.नाथ, शिपाई यांची पत्नी श्रीम.सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करावे किंवा कसे? तसेच त्यांना कधीपासून कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यात यावे, याबाबत स्पष्ट अभिप्राय देण्याबाबत वित्त विभागास पुन्हा विनंती करण्यात आली होती.

१०. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०५.०७.१९९१ व शासन परिपत्रक दि. २६.०६.१९९५ मध्ये शासकीय कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूर करण्याकरिता मा.न्यायालयाने मयत घोषित केल्याची बाब ग्राह्य धरण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याचे कळविले आहेत. तसेच पृ.७/टि.वि. वरील अभिप्राय वित्त विभागाचे कायम असून प्रशासकीय विभागाने त्यानुसार प्रकरणाची तपासणी करुन कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.

११. तरी, प्रस्तुत प्रकरणातील वित्त विभागाचे उक्त अभिप्राय जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव यांना पृ.१०७/प.वि. वरील पत्रान्वये कळविण्यास हरकत नसावी.

मान्यतेनंतर पत्र निर्गमित करण्यात येईल.

Author 30/04/25

का.अ. (श्रीमती कोळी) श्रीजिलाकोळी 02/04/2025

अ.स.(श्री.वडनेरकर) 31/4/2025

USO 01/04/25 उ.वि.स.-नि-उ.स. (श्री.बोंद्रे)

प्र.स.व.व.वि.स.(श्री.शुक्ल)

पूर्वपृष्ठावरील टिप्पणीच्या अनुषंगाने उ.वि.स-नि-उ.स. यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार सादर.

२. सदर नस्तीवर दिवाणी मयत घोषित कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे कुटुंब निवृत्तीवेतनास महालेखाकार-२, मुंबई यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांच्या अनुषंगाने मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे .

३. त्यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०५.०७.१९९१ व शासन परिपत्रक दि. २६.०६.१९९५ नुसार कुटुंबियांनी संबंधित पोलीस ठाण्यावर तक्रार नोंदवून शासकीय कर्मचाऱ्याचा पोलिसांनी सर्व प्रकारे शोध घेऊन ठावठिकाणा लागत नाही अशा प्रकारचा पोलीस अहवाल सादर करण्याबाबत जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव यांना पृ. १७३/प.वि. वरील पत्रान्वये कळविण्यास हरकत नसावी.

मान्यतेनंतर पत्र निर्गमित करण्यात येईल.

का.अ. (श्रीमती कोळी)

अ.स.(श्री.वडनेरकर)

उ.वि.स.-नि-उ.स. (श्री.बोंद्रे)

प्र.स.व.व.वि.स.(श्री.शुक्ल)

✓7934-

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव यांचे दि. २८.१०.२०२५ रोजीचे पत्र कृपया पहावे.

२. सदर नस्तीवर दिवाणी मयत घोषित कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे कुटुंब निवृत्तीवेतनास महालेखाकार-२, मुंबई यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांच्या अनुषंगाने मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे .

३. त्यानुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव यांनी श्री.बी.ओ.नाथ, शिपाई यांची पत्नी श्रीम.सुमनबाई बाबुलाल नाथ दि. ०९.०४.२०२३ रोजी मयत झाले असल्याचे कळविले आहे. सबब, कै.श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन लागू करण्याकरिता त्यांचे कायदेशीर वारसांची माहिती शासनास सादर करण्याबाबत जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव यांना पृ.क.१२५/प.वि. वरील पत्रान्वये कळविण्यास हरकत नसावी.

मान्यतेनंतर निर्गमित करण्यात येईल.

Agreed
१८.११.२०२५

का.अ. (श्रीमती कोळी) मीजिकोळी १८/११/२०२५

अ.स.(श्री.वडनेरकर) १८/११/२०२५

उ.वि.स.-नि-उ.स. (श्री.बोंद्रे) 18/11/25

श्री.वसू
मीजिको
१८/११/२०२५